بها الفاسق كولاية المال لكن لا يشترط كون الولي عدلا باطنا وظاهرا فلهذا قال (ولو ظاهرة) ويستثنى من ذلك صورتان الاولى منهما السلطان الثانية السيد فلا يشترط فيهما التزويجهما العدالة (و) السابع (رشد وهو) أي الرشد هنا التزوجهما (معرفة الكفء ومصالح النكاح) قال الشيخ تقي الدين الرشد هنا هو المعرفة بالكفء ومصالح النكاح وليس هو حفظ المال فان رشد كل مقام بحسبه وظاهر ما تقدم انه لا يشترط في الولي كونه بصيرا وهو كذلك ولا يشترط في الولي ان يكون متكلما اذا فهمت اشارته (والاحق) من الاولياء (بتزويج الحرة أبوها) وانما قيد بالحرة لانه لا ولاية لاب الامة عليها اتفاقا لان الاب أكمل نظرا وأشد شفقة فوجب تقديمه في الولاية (وان علا) يعني ان الجد أبو الاب وان علت درجته أحق بالولاية من الابن والاخ لان الجد له ايلاد وتعصيب فقدم عليهما كالاب فعلى هذا يكون الجد أولى من جميع العصبات غير الاب واذا اجتمع اجداد كان أولاهم أقربهم كالجد مع الاب (فابنها) يعني ان ولاية الحرة بعد جدها وان علا لابنها (وان نزل) يقدم الاقرب فالاقرب (فالاخ الشقيق فالاخ للاب) لان ولاية النكاح حق يستفاد بالتعصيب فقدم فيه الاخ من الابوين (ثم الاقرب فالاقرب كالارث) وجملة ذلك ان الولاية بعد الاخوة تترتب على ترتيب الميراث بالتعصيب فأحقهم بالميراث أحقهم بالولاية فعلى هذا الابن بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه وعلم مما تقدم انه لا ولاية لغير العصبات كالاخ من الام والعم من الام والخال وأبي الام ونحوهم نص عليه ثم يلي نكاح الحرة عند عدم عصبة نسب المولى المنعم ثم عصبته الاقرب فالاقرب (ثم السلطان) وهو الامام الاعظم (أو نائبه) قال أحمد والقاضي أحب الي من الامير في هذا ولو من بغاة اذا استولوا على بلد (فان عدم الكل) أي عدم عصبة المرأة من النسب والولاء وعدم السلطان والقاضي من المكان الذي به المرأة (زوجها ذو سلطان في مكانها) كفعل الولي (فان تعذر) ذو سلطان في مكانها (وكلت من) أي رجلا عدلا في ذلك المكان (يزوجها) فان أحمد قال في دهقان قرية أي شيخها يزوج من لا ولي لها اذا احتاط لها في الكفء والمهر اذا لم يكن في الرستاق قاض انتهى (فلو زوج) المرأة (الحاكم أو) زوجها (الولي الابعد بلا عذر للاقرب) اليها منه (لم يصح) النكاح لان الابعد والحاكم لا ولاية لهما مع من هو أحق منهما أشبه ما لو زوجها أجنبي ليس بحاكم (ومن العذر غيبة الولي فوق مسافة قصر) لان من دون ذلك في حكم الحاضر (أو تجهل المسافة) بان لا يعلم أقريب هو أم بعيد (أو يجهل مكانه مع قربه أو يمنع من بلغت تسعا كفؤا رضيت به) ورضيت بما صح مهرا

* (فصل * ووكيل الولي) أي كل ولي (يقوم مقامه) غائبا وحاضرا سواء كان مجبرا أو غير مجبر (وله) أي للولي ان لم يكن مجبرا (ان يوكل بدون اذنها) أي اذن موليته لانه اذن من الولي في التزويج فلا يفتقر الى اذن المرأة ولا الاشهاد عليه كاذن الحاكم ولان الولي ليس بوكيل المرأة بدليل انها لا تملك عزله من الولاية ويثبت لوكيل الولي ما للولي من اجبار وغيره (لكن لا يقدم من اذن) مولية (غير المجبرة للوكيل) أي وكيل وليها فلا يكفي اذنها لوليها بتزويج أو توكيل في تزويجها بلا مراجعة وكيل غير المجبرة واذن المولية غير المجبرة لوكيل وليها انما يكون (بعد توكيله) أي توكيل وليها لانه قبل ان يوكله الولي أجنبي وبعد توكيله ولي (ويشترط